ومبناها أبدا على النية (يرجع فى الايمان الى نية الحالف) ان كان الحالف غير ظالم بها وكان لفظه يحتمل النية فيتعلق يمينه بما نواه دون ما لفظ به (فمن دعى لغداء فحلف لا يتغدى لم يحنث اذا تغدى (بغداء غيره ان قصده) لاختصاص الحلف به ومن حلف على انسان لا يشرب له ماء من عطش ونيته او السبب قطع منته حنث باكل خبزه أو استعارة دابته وكل ما فيه منة لا بأقل كقعوده فى ضوء ناره (أو حلف لا يدخل دار فلان وقال نويت اليوم قبل) منه ذلك (حكما) اى فى الحكم لان ذلك لا يعلم الا من جهته ولفظه يحتمله (فلا يحنث بالدخول) أى دخوله الدار (فى غيره) أى غير ذلك اليوم الذى نواه لان قصده تعلق به فاختص الحنث بالدخول فيه (و) من حلف على امرأته عن دار بأن قال والله (لا عدت رأيتك تدخلين دار فلان ينوى منعها فدخلتها حنث ولو لم يرها) لمخالفتها نيته بعدم امتناعها ومن حلف لا يأكل تمر الحلاوته حنث بكل حلو بخلاف اعتقته لانه اسود فيعتق وحده

*(فصل* فان لم ينو شيأ) يعنى فان لم يكن للحالف نية (رجع الى سبب اليمين وما هيجها) لدلالة ذلك على النية (فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله) لم يحنث اذا قصد عدم تجاوزه أو اقتضاه السبب لان مقتضى اليمين تعجيل القضاء قبل خروج الغد فاذا قضاه قبله فقد قضاه قبل خروج الغد وزاده خيرا ولان مبنى الايمان على النية ونية هذا بيمينه تعجيل القضاء قبل خروج الغد فتعلقت يمينه بهذا المعنى كما لو صرح به وكذا اكل شئ وبيعه وفعله غدا (او لا يبيع كذا الا بمائة فباعه باكثر) فلا يحنث الا ان باعه باقل من مائة ولا يبيعه بمائة فباعه بها أو باقل حنث (او) حلف (لا يدخل بلدا كذا الظلم) رآه (فيها) أى فى البلد (فزال) الظلم (ودخلها او) حلف (لا يكلم زيدا الشرب به الخمر فكلمه) أى فكلم زيدا (وقد تركه) أى شرب الخمر (لم يحنث فى الجميع) أى جميع ما ذكر فى المسائل

*(فصل* فان عدم النية والسبب) أى سبب اليمين وما هيجها (رجع الى التعيين) وهو الاشارة لان التعيين أبلغ من دلالة الاسم على المسمى لانه ينفى الابهام بالكلية بخلاف الاسم ولهذا لو شهد عبد لان على عين شخص وجب على الحاكم الحكم عليه بخلاف ما لو شهد على مسمى باسمه لم يحكم حتى يعلم انه المسمى بذلك فيقدم التعيين على الاسم والصفة والاضافة (فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو) دخلها (وهى فضاء) أو مسجدا وحمام أو حلف لا لبست هذا القميص فلبسه وهو رداء أو لبسه وهو عمامة أو هو سراويل (أو) حلف (لا كلمت هذا الصبى فصار شيخا وكلمه) أو لا كلمت امرأة فلان هذه أو عبده هذا أو صديقه هذا فزال ذلك ثم كلمهم (أو) حلف (لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا) أو صار دبسا أو خلا أو هذا اللبن فصار جبنا (ثم أكله) ولا نية له ولا سبب (حنث فى الجميع) لان عين المحلوف عليه باقية كحالته لا لبست هذا الغزل فصار ثوبا

*(فصل* فان عدم النية والسبب) أى سبب اليمين وما هيجها (والتعيين رجع الى ما تناوله الاسم) لانه لا دليل على ارادة المسمى ولا معارضة له هنا فوجب ان يرجع اليه عملا به لسلامته عن المعارضة (وهو) أى الاسم (ثلاثة شرعى فعرفى فلغوى فاليمين المطلقة) على فعل شئ من ذلك أو على تركه (تنصرف الى) المؤضوع (الشرعى) لان ذلك هو المتبادر الى الفهم